

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1457/2537

นาง เล็ก แซ่เต้
นาง พิกุล ประคอง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 118 วรรคสอง

ก่อนรถยนต์และสัมปทานทางวิ่งรถยนต์พิพาทจะโอนมาเป็นกรรมสิทธิ์โจทก์ในปี 2527 จำเลยเป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์และเจ้าของสัมปทานทางวิ่งรถยนต์พิพาทมาก่อน แต่ต่อมาจำเลยใส่ชื่อโจทก์ในทะเบียนรถแทนด้วยการทำสัญญาเช่าจากโจทก์แทน สัญญากู้ยืมเงินกันจริง กรณีจึงต้องบังคับกันตามสัญญากู้ยืมที่อำพรางกันไว้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 118วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาเช่ารถยนต์โดยสารจากโจทก์ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 22,500 บาท ครบกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2530 ชำระค่าเช่าทุกวันที่สุดท้ายของเดือน หากจำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่ายินยอมให้โจทก์บอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที ตั้งแต่จำเลยได้รับมอบรถยนต์โดยสารตามสัญญาเช่าไปแล้ว ไม่ชำระค่าเช่า นับถึงวันฟ้องเป็นเวลา 10 เดือนเป็นเงินค่าเช่า 225,000 บาท โจทก์ได้บอกเลิกสัญญาเช่าแล้ว ขอให้บังคับจำเลยให้ส่งมอบรถยนต์โดยสารคืนให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย และให้จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้างชำระแก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 225,000 บาท ให้ชำระค่าเช่า

เดือนละ 22,500 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะส่งมอบรถยนต์
โดยสารในสภาพเรียบร้อยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยเช่ารถยนต์พิพาทจากโจทก์รถยนต์พิพาทเป็น
ของจำเลย จำเลยใช้รับส่งผู้โดยสารประจำทางสายฉะเชิงเทรา - อรัญประเทศ ร่วม
กับบริษัทขนส่ง จำกัดตั้งตั้งแต่ปี 2523 ติดต่อกันตลอดมาไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2523 จำเลยได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ต่อมาประมาณกลางปี 2527
จำเลยค้างชำระค่าเช่าซื้อและหนี้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พิพาท จำเลยจึงกู้ยืม
เงินจากโจทก์และญาติพี่น้องของโจทก์ รวมจำนวน 700,107 บาท ชำระดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.5 ต่อเดือน โดยตกลงว่า หากจำเลยชำระค่าเช่าซื้อให้บริษัทธนบุรีประกอบ
รถยนต์ จำกัด ผู้ให้เช่าซื้อครบถ้วนแล้ว จำเลยจะโอนทะเบียนรถให้โจทก์ และโอน
ชื่อให้โจทก์เป็นผู้ประกอบการขนส่งเพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินดังกล่าวโดย
ให้จำเลยทำสัญญาเช่ารถยนต์พิพาทจากโจทก์เป็นการอำพรางนิติกรรมการกู้ยืมเงิน
โจทก์เริ่มนับดอกเบี้ยจากต้นเงินเพียง 700,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2528
ซึ่งโจทก์และนางอุษาน้องของโจทก์คำนวณไว้ว่าจำเลยต้องส่งดอกเบี้ยเดือนละ
17,500 บาท ในสัญญาเช่ากำหนดไว้ว่า จำเลยมีสิทธิขอซื้อรถยนต์พิพาทจากโจทก์
ได้ในราคา 700,000 บาท ทั้งนี้ หมายความว่าในกำหนดอายุสัญญาเช่า 1 ปีหากจำเลย
สามารถชำระเงินจำนวน 700,000 บาท และชำระดอกเบี้ยอีกเดือนละ 17,000 บาท
โจทก์ก็จะโอนทะเบียนรถยนต์พิพาทเป็นชื่อของจำเลย และโอนชื่อผู้ประกอบการ
ขนส่งเป็นชื่อจำเลย แต่ราคารถยนต์พิพาทและสิทธิการนำรถยนต์เข้าร่วมรับส่งคน
โดยสารกับบริษัทขนส่ง จำกัด มีราคาเป็นเงินมากกว่าจำนวน 2,000,000 บาท จึง
เป็นการยืนยันว่าสัญญาเช่าที่โจทก์ฟ้องเป็นนิติกรรมอำพรางการกู้ยืมเงินระหว่าง
โจทก์กับจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ก่อนรถยนต์และสัมปทานทางวิ่งรถยนต์พิพาทจะโอนมา เป็นกรรมสิทธิ์โจทก์ในปี 2527 จำเลยเป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์และเจ้าของสัมปทานทาง วิ่งรถยนต์พิพาทมาก่อนแต่ต่อมาใส่ชื่อโจทก์ในทะเบียนรถแทนด้วยการทำสัญญาเช่า จากโจทก์แทนสัญญากู้ยืมเงินกันจริง กรณีจึงต้องบังคับกันตามสัญญากู้ยืมที่อำพราง กันไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 118 วรรคสอง

พิพากษายืน

(สุชาติ ถาวรวงษ์-จเร อำนวยการพัฒนา-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ